

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

3680/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – החרגת עיקול ביטוח רפואי בידי צד שלישי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 50(א), אחרי פסקה (7) יבוא :
" (8) כספים המגיעים לחייב מביטוח רפואי, בשל טיפול רפואי או עבור מימון תרופות או ציוד רפואי."

דברי הסבר

חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו, העניק מעמד חוקתי לזכויות המוגנות על פיו, כפי שקובע סעיף המטרה שבו, ובהן – הזכות לשמירה על החיים, הגוף והכבוד, וקבע כי גם החוקים שנחקקו לפני חקיקת החוק וכל שכן לאחריו יפורשו לאורו ולאור הרציונל הטמון בו.

בעקבות זאת נקבע בסעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, כי למרות הכלל הקובע כי ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף זכות הנמצאת בידי צד שלישי, יש חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול, וביניהם, בין היתר, צורכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו לתקופה שנקבעה בחוק, חיות מחמד, מיטלטלין המשמשים למקור פרנסתו של החייב, תשמישי קדושה, מיטלטלין חיוניים לנכה, צרכים חיוניים וביניהם ציוד רפואי ותרופות ועוד. דהיינו, המחוקק הבין וביטא בחוק את העובדה שאדם חולה נזקק להגנה, ודאג לו למעטפת בסיסית שתשמור על גופו וכבודו. אולם, הדבר שזקוק לו החולה יותר מכול, לכל הפחות בחלק מן המקרים, ושנשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק הוא הביטוח הרפואי.

כיום ניתן לעקל ביטוח רפואי. חייב המבוטח בביטוח רפואי ונאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה עלול למצוא את עצמו לא פעם בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו ועל כבודו, עקב חוב זעום.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר עניין זה ולקבוע כי ביטוח רפואי ייכנס בגדרם של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1689/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1368/25).

הצעת החוק זהה לפ/1368/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.

כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)